ДОГОВОР №__

г. Краснодар «___» _____ 2025 года

Общество с ограниченной ответственностью «ДомофонДар» (ООО «ДомофонДар»), именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»,** в лице генерального директора Ивлева Ильи Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
_____
в лице _____**,** действующего на основании действующего на основании Устава, от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома по адресу: _____ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства в течение 60 (шестидесяти) дней с даты заключения настоящего Договора произвести модернизацию системы ограничения доступа, установленной в подъездах многоквартирного дома по адресу _____ (далее по тексту – МКД),:

- Осуществить демонтаж элементов систем ограничения доступа, установленных в подъездах МКД (центральных блоков вызова, блоков питания) и передать их Заказчику.
- Передать во временное владение и пользование Заказчика, собственников помещений, а также жильцов МКД, за плату, определенную в разделе 4 настоящего Договора элементы систем ограничения доступа (центральных блоков вызова IP с поддержкой системы «Умный домофон», блоков питания), (далее по тексту – Домофон, Оборудование), осуществить их монтаж в подъездах МКД, произвести коммутацию установленных элементов Оборудования с иными элементами домофонного Оборудования, осуществлять поддержание переданного Оборудования, а также иных ранее установленных в МКД элементов Оборудования (за исключением внутриквартирных переговорных устройств и/или видеомониторов) в исправном состоянии в течение срока действия настоящего Договора, включая осуществление планового и внепланового технического обслуживания. Передать Заказчику ключи доступа к Оборудованию по количеству квартир в МКД.

Дополнительные ключи доступа к Оборудованию, а также внутриквартирные переговорные устройства и/или видеомониторы, в случае необходимости, приобретаются за отдельную плату в необходимом количестве.

Перечень, описание и количество фактически установленного и передаваемого Исполнителем во временное возмездное пользование Оборудования и иного имущества, а также стоимость затрат на их монтаж, указываются в акте приема-передачи (Приложение №1 к настоящему Договору). Все передаваемое Исполнителем в рамках настоящего Договора Оборудование, а также иное имущество, являются собственностью Исполнителя и находятся в пользовании у Заказчика, собственников помещений, а также жильцов МКД в течении срока действия настоящего Договора.

1.2. В случае возникновения на этапе осуществления монтажа Оборудования технической необходимости замены или доустановки иных элементов Оборудования (коммутаторов, кнопок «выход», электромагнитных или электромеханических замков, дверных доводчиков, сетевых коммутаторов, блоков питания и т.п.), Исполнитель осуществляет установку собственных элементов Оборудования, необходимых для обеспечения работоспособности Оборудования, при этом установленные Исполнителем в таком случае элементы также Оборудования являются и остаются собственностью Исполнителя.

1.3. Настоящий Договор считается заключенным бессрочно.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Требовать оплаты Стоимости пользования и технического обслуживания Оборудования в установленных настоящим Договором объемах и сроки.

2.1.2. Ограничивать Заказчика, собственников помещений, а также жильцов МКД в пользовании Оборудованием в случае нарушения обязательств, предусмотренных в разделе 4 настоящего Договора. Под ограничением пользования Оборудованием понимается как временное отключение связи между составными частями Оборудования, так и отключение Оборудования в целом.

2.1.3. Транслировать информационные сообщения на принадлежащих Исполнителю центральных IP блоках вызова с использованием их функциональных возможностей, не нарушая при этом прав и интересов Заказчика, собственников помещений, а также жильцов МКД.

2.1.4. Не чаще чем один раз в течение каждых 12 (двенадцати) месяцев действия настоящего Договора в одностороннем порядке производить увеличение тарифа для определения Стоимости пользования и технического обслуживания Оборудования, с обязательным уведомлением Заказчика не позднее, чем за 1 (один) месяц до такого изменения. Размер такого увеличения не должен превышать уровня инфляции за календарный год, предшествующий году, в котором производится увеличение тарифа для определения Стоимости пользования и технического обслуживания Оборудования.

2.1.5. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора в случае нарушения Заказчиком, собственниками квартир, а также жильцами МКД обязательств по настоящему Договору. В этом случае настоящий Договор будет считаться расторгнутым по истечение 1 (одного) месяца с даты получения Заказчиком уведомления об одностороннем отказе от договора.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Своими силами и средствами выполнить все необходимые работы по монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.2.2. Передать в пользование Заказчика, собственников квартир МКД на срок действия настоящего Договора, исправное Оборудование.
2.2.3. В течение срока действия настоящего Договора поддерживать Оборудование в исправном состоянии, производить периодическое техническое обслуживание и ремонт в случае его выхода из строя.
2.2.4. Не позднее чем в течение 2-х рабочих дней с момента поступления заявки Заказчика направлять своего представителя для проведения технического обслуживания.
2.2.5. Производить мелкий ремонт в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика.
2.2.6. Сложный ремонт, связанный с необходимостью демонтажа неисправного элемента Оборудования выполнять в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика.
2.2.7. В случае выхода из строя и неремонтопригодности элементов Оборудования, установленных Исполнителем в рамках исполнения настоящего Договора, осуществить замену таких элементов на исправные.
2.2.8. В случае выхода из строя и неремонтопригодности элементов Оборудования, ранее установленных в МКД и не подвергнутых замене Исполнителем в ходе исполнения настоящего Договора, в целях оперативного восстановления работоспособности Оборудования – установить принадлежащие Исполнителю элементы Оборудования. Установленные в таком случае элементы Оборудования являются и остаются собственностью Исполнителя.
2.3. Заказчик, собственники квартир, а также жильцы в МКД вправе:
2.3.1. В течение всего срока действия настоящего Договора пользоваться переданным в пользование Оборудованием. Производить открывание электромагнитного замка посредством электромагнитного ключа, кнопки «выход», а также с использованием внутриквартирного переговорного устройства, либо посредством системы «Умный домофон», при условии подключения к данной системе. На дату заключения настоящего Договора стоимость подключения к системе «Умный домофон» составляет 250 (двести пятьдесят) рублей одной квартиры МКД.
2.3.2. В случае возникновения неисправностей Оборудования направлять Исполнителю заявки на проведение технического обслуживания по телефону 8(861)944-83-93 либо по адресу электронной почты**.** Заявки на осуществление технического обслуживания могут подаваться непосредственно собственниками квартир, а также жильцами МКД.
2.4. Заказчик, собственники квартир, а также жильцы МКД обязаны:
2.4.1. Обеспечить Исполнителю условия для беспрепятственного проведения работ по установке Оборудования, а также предоставить на время проведения работ закрытое помещение для хранения рабочего инвентаря и Оборудования. Заказчик также обязан без взимания какой-либо платы предоставить Исполнителю роутер, а также точку подключения к сети «Интернет» для обеспечения работоспособности системы «Умный домофон», поддерживать постоянное наличие соединения с сетью «Интернет».
2.4.2. Обеспечить Исполнителю все необходимые условия для выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, в том числе, но не ограничиваясь: обеспечить доступ в электрощиты, местам прокладки кабельных линий и кабельным линиям в подъезде, обеспечить наличие точек подключения электроинструмента.
2.4.3. По завершении работ по установке Оборудования и иного имущества в течение 5 (пяти) дней сообщить Исполнителю о выявленных неисправностях в Оборудовании в случае возникновения таковых, принять Оборудование и иное установленное Исполнителем имущество в пользование по акту приема-передачи на срок действия настоящего Договора. В случае не заявления Заказчиком каких-либо обоснованных претензий к выполненным Исполнителем работам, а также к качеству и работоспособности и установленного Исполнителем Оборудования в течение 5 (пяти) дней с даты передачи Исполнителем Заказчику акта приема-передачи, такой акт считается согласованным и подписанным Заказчиком без замечаний, а обязанности Исполнителя по установке Оборудования и иного имущества – выполненными.
2.4.4. Принимать все возможные меры по сохранности Оборудования и недопущению его повреждения.
2.4.5. В случае возникновения неисправностей в Оборудовании в течение срока действия настоящего Договора незамедлительно ставить в известность Исполнителя с целью своевременного устранения неисправностей и не принимать никаких самостоятельных мер по устранению неисправностей Оборудования.
2.4.6. При прекращении настоящего Договора по любым основаниям Заказчик, либо лица в чьем фактическом владении и пользовании окажется принадлежащее Исполнителю Оборудование и иное имущество, обязаны вернуть все принадлежащее Исполнителю Оборудование и имущество по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) дней с даты прекращения договорных отношений. По истечении указанного срока Исполнитель вправе произвести самостоятельный демонтаж принадлежащего ему Оборудования и иного имущества, при этом он освобождается от ответственности за повреждения, возникшие в результате такого демонтажа.
2.4.7. Эксплуатировать Оборудование в соответствии правилами эксплуатации и назначением Оборудования.
2.4.8. Обеспечить наличие точек подключения электропитания роутера и Оборудования, а также самостоятельно нести расходы на электроснабжение роутера и Оборудования.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Ежемесячная Стоимость пользования и технического обслуживания, подлежащая уплате Заказчиком, определяется как произведение количества квартир в МКД (_____ квартир) и тарифа на пользование и техническое обслуживание с одной квартиры. На дату заключения настоящего Договора тариф для определения Стоимости технического обслуживания составляет **_____ (_____) рублей** с каждой квартиры МКД. Общая ежемесячная стоимость пользования и технического обслуживания, подлежащая уплате Заказчиком, на дату заключения настоящего Договора составляет **_____(_____) рублей**.

4.2. Начисление платы за пользование и техническое обслуживание Оборудования начинается с даты подписания акта приема-передачи Оборудования. Оплата стоимости пользования и технического обслуживания Оборудования производится Заказчиком ежемесячно, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, путем внесения соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо внесения денежных средств в кассу Исполнителя. Факт незаселенности квартиры, а равно отсутствия в квартире внутриквартирного переговорного устройства и/или видеомонитора не является основанием для исключения такой квартиры из расчета ежемесячной стоимости технического обслуживания Оборудования.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы таких как (включая, но не ограничиваясь): объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также иные обстоятельства, которые возникли помимо воли и желания сторон и которые невозможно избежать или предотвратить.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Стороны в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ удостоверяют, что они обладают всем объемом прав и полномочий на заключение настоящего Договора на определенных в нем условиях, а также гарантируют, что отсутствуют обстоятельства, вынуждающие любую из сторон заключить настоящий договор на крайне невыгодных для себя условиях. Заказчик также удостоверяет, что является организацией, осуществляющей управление МКД.

6.2. Заказчик уведомлен Исполнителем, что гарантируется работоспособность только тех ключей доступа к Оборудованию, которые изготовлены Исполнителем и возможную неработоспособность ключей и их копий, изготовленных третьими лицами.

6.3. Заказчик уведомлен Исполнителем о том, что для выполнения работ по настоящему Договору может понадобиться выполнение сварочных работ, технологических отверстий и проемов, что предполагает незначительное нарушение целостности внешней и внутренней отделки, которые Исполнителем ни при каких условиях не устраняются.

6.4. Во всем ином, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.5. Стороны будут стремиться все возникающие разногласия решать путем переговоров, а в случае не достижения согласия в результате таковых – в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из сторон.

Исполнитель	**Заказчик**
ООО «ДомофонДар» 350090 г. Краснодар, проезд им. Репина, 1, помещение 134 ОГРН 1192375010904 ИНН 2311283958 E-mail: domofondar@mail.ru р/с 40702810200490000233 в КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО г.Краснодар, кор.сч. 30101810200000000722 БИК 040349722	
Генеральный директор _____ И.А. Ивлев М.П.	_____ (_____)